

1527891-82.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... rua. Só troca telas. Já foi processado por tráfico quando adolescente. No dia dos fatos estavam em uma praça e resolveram passar em uma padaria. Visaram um carro saindo de uma casa e acharam que estava vazia. Não é verdade que já haviam separado os eletroeletrônicos na garagem da vítima. Encontraram com a vítima idosa e ficaram preocupados com o estado dela já que ele se assustou. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527891-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527891-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310735/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21396547 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 6160/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2310735 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSE WILTON SEVERINO DA SILVA JUNIOR e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JOSÉ WILTON SEVERINO DA SILVA JÚNIOR, JHONATAS SILVA SOUZA e LUCAS IZONAGA SATO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. Artigo 61, inciso II, alínea "h" e no artigo 158, § 1º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

FELIPHE CARUSO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "h"; no artigo 158, §1º, e no artigo 180, caput, na forma do artigo 698, todos do Código Penal.

Eles teriam, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 08 horas, na residência situada em rua censurada, nesta Capital, subtraído, para eles, mediante violência e

grave ameaça em face de S.R.S.G. e S.G., o último com 92 (noventa e dois) anos de idade à época, roupas, anel, dois crachás funcionais e dois aparelhos celulares, bens pertencentes às referidas vítimas. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOSÉ WILTON SEVERINO DA SILVA JÚNIOR, JHONATAS SILVA SOUZA e LUCAS IZONAGA SATO teriam, mediante violência e grave ameaça, constrangendo S.R.S.G a fornecer senhas bancárias e a realizar transferências via PIX, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FELIPHE CARUSO DA SILVA, teria conduzido, em proveito próprio, o veículo pertencente a Erika, coisa que sabia ser produto de crime.

Narra a denúncia que no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 13h20, em endereço censurado, indivíduos não identificados subtraíram, dentro outros itens, o veículo censurado, pertencentes à Erika. Após circunstâncias não esclarecidas, adulterara-se os sinais identificadores do referido veículo, que passou a ostentar nova placa. Posteriormente, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 08horas, FELIPHE conduziu o referido veículo até a residência situada em rua censurada, acompanhado de seus comparsas JOSÉ, JHONATAS e LUCAS, a fim de praticar roubo. Assim, FELIPHE permaneceu dentro do veículo Honda/Fit, enquanto JOSÉ, JHONATAS e LUCAS, adentraram a residência situada no endereço referido, onde estavam as vítimas S.R.S.G., S.G., com 92 (noventa e dois) anos de idade, e W.J.G., que possui síndrome de Down e dormia no momento dos fatos.

Os roubadores, então, abordaram as vítimas, mediante grave ameaça, ordenaram que elas ficassem em silêncio e passaram a revirar os cômodos da casa, em busca de objetos de valor. Em seguida, LUCAS exigiu que a vítima S.R.S.G. Desbloqueasse o seu aparelho celular e fornecesse a senha do aplicativo do banco, para a realização de uma transferência PIX. Nesse momento, um dos agentes ameaçou cortar o dedo da ofendida com uma faca, caso ela não realizasse a transferência bancária exigida, e bateu na cabeça de ambas as vítimas com uma chave de fenda.

Acionados via COPOM, policiais militares dirigiram-se à residência dos ofendidos, onde se depararam com um dos roubadores, que usava luvas e olhava para o interior do veículo Honda/Fit, de placas censuradas. Ao perceber a presença policial, tal agente acenou para os demais roubadores, que estavam dentro da casa das vítimas. Nesse instante, LUCAS partiu para o local ignorado, enquanto JOSÉ e JHONATAS adentraram o referido automóvel, já ocupado por FELIPHE, que o conduzia, e todos empreenderam fuga do local do local, em poder de pertences dos ofendidos.

Após perseguição por cerca de dois quilômetros, os policiais abordaram os três roubadores que ocupavam o veículo, os quais confirmaram que estavam roubando a casa das vítimas no momento da chegada dos policiais. Realizada busca veicular, os policiais constataram que se tratava do veículo de placas censuradas, produto de furto, pertencente a Erika. A partir da descrição fornecida pela ofendida S.R.S.G., o quanto roubador, LUCAS, foi localizado a cerca de 400 (quatrocentos) metros do local do roubo, minutos depois da prisão dos seus comparsas.

Na abordagem, foram localizados, em poder dos denunciados, roupas, anel, dois crachás funcionais e dois aparelhos celulares, bens pertencentes às vítimas, além de três chaves de fenda, quatro aparelhos celulares, fones de ouvido, controle remoto, joias, bijuterias e vestimentas. As vítimas reconheceram LUCAS, JOSÉ e JHONATAS como autores do roubo. Interrogados em solo policial, FELIPHE, LUCAS e JOSÉ permaneceram silentes. JHONATAS declarou que adentrou a residência das vítimas, após FELIPHE o ter convidado para praticar furto.

Oferecida a denúncia de fls. 1/6, foi ela recebida no dia 23 de novembro de 2021 (fls. 240/241). Consequentemente, os acusados foram citados (fls. 366; 371; 372; 373; 378), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 262; 358; 360/361; 387). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 2022 (fls. 393/398).

Durante a instrução de causa, as três vítimas foram ouvidas, em declarações, e foi tomado o depoimento de quatro testemunhas arroladas pela acusação, sendo os quatro acusados interrogados ao final da instrução tudo registrado em mídias digitais acostados aos autos.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça requereu, em primeiro lugar, a aplicação do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal com acréscimo da qualificadora atinente a utilização da arma branca, descrita na denúncia, mas não na tipificação. Requer o aumento da pena-base, visto que o crime foi cometido dentro da residência das vítimas e com o emprego de agressividade. Em segunda fase, pediu para que fosse aplicada a agravante de crime praticado contra pessoa maior de 60 anos. Na terceira fase, pleiteou a aplicação da causa de aumento pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma branca. Quanto ao réu FELIPHE, requereu, também, a condenação quanto ao delito de receptação. Por fim, pleiteou o concurso material e o regime fechado.

A Defesa constituída, por seu turno, em relação à FELIPHE, alegou que este não foi reconhecido pelas testemunhas de acusação como participante do roubo, sendo responsável apenas por dirigir um veículo cuja origem é duvidosa. No que tange JONATHAS e LUCAS, a defesa requereu que fosse reconhecida a tentativa, visto que todos os bens foram recuperados, não havendo prejuízo às vítimas. Além disso, ambos confessaram a prática do delito. A defesa constituída pelo réu JOSÉ, por sua vez, diante da confissão, requereu a compensação da confissão com a reincidência, afastamento do agravante da calamidade pública, e fixação da pena base em seu mínimo legal.

Encontram-se, ainda, nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 13/14); o auto de exibição/apreensão (fls. 72;73;74;75); bem como as folhas de antecedentes dos acusados (fls. 133/138; 139/141; 142/144; 145/146; 195/200; 209/211; 215/216; 220/222).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

EM PRIMEIRO LUGAR, ACATO O PEDIDO DE ADITAMENTO DA DENUNCIA nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal porque, de fato, pela leitura da denúncia fica claro que a douta a Promotora de Justiça que ofertou a denuncia fez constar, na descrição do fato, que o roubo foi praticado mediante a utilização de uma faca inclusive com ameaça de que a vítima teria seu dedo cortado caso não desbloqueasse o celular para a realização de um Pix.

Daí porque, naturalmente, que os réus devem responder pelo crime de roubo duplamente qualificado já que agiram em concurso de agentes e mediante a utilização de uma arma branca.

E dessa decisão não há qualquer prejuízo aos acusados na medida em que eles se defendem do fato e não da tipificação penal.

Uma outra questão digna de nota diz respeito ao fato de serem as vítimas protegidas nos termos do Provimento 32/2000. Assim, todos os documentos onde constam os nomes e demais dados de qualificação acostados na fase extrajudicial foram excluídos e se encontram na pasta DOCUMENTOS PESSOAIS (DIGITALIZADO).

Nesta pasta, que abriga os documentos de fls. 273/348, encontram-se todos aqueles que foram anteriormente excluídos, já reproduzidos nos termos do Provimento que trata da proteção das vítimas e testemunhas.

Superada a questão, passo ao mérito.

E no mérito a ação penal deve ser julgada procedente porque, terminada a instrução de causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram o delito descrito na denúncia

A materialidade do delito é indubitosa, vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 13/14, Boletim de Ocorrência de fls. 279/291, auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 72; 73; 74; 75), bem como pelas demais provas orais colhidas.

A autoria também não se discute, visto o auto de prisão em flagrante (fls. 13/14) e pela declaração das vítimas e dos depoimentos das testemunhas de acusação bem como pelas confissões dos acusados.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Em primeiro lugar esclareço que por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento dois reconhecimentos foram feitos, o primeiro pela vítima S.R.S.G. e o segundo pela vítima S.G.

1) Quando da realização do primeiro reconhecimento por parte do sexo feminino, temos a seguinte ordem de placas, sendo que esta é a ordem correta:

FELIPHE - PLACA 1
JOSÉ WILTON - PLACA 2
JONATHAN - PLACA 3
LUCAS - PLACA 4
FIGURANTE - PLACA 5
FIGURANTE - PLACA 6

2) Quando do segundo reconhecimento, feito pela segunda vítima, um senhor idoso:

LUCAS - PLACA 1
FELIPHE - PLACA 2
FIGURANTE - PLACA 3
FIGURANTE - PLACA 4
JOHNATAN - PLACA 5
JOSÉ WILTON - PLACA 6

A relevância da presente observação diz respeito a ordem numérica correta pois no termo de audiência a ordem constou de forma incorreta.

Esclarecida esta questão, passo a transcrever o depoimento das vítimas.

A vítima do roubo, Sandra, reconheceu os numeros 4, 3, 2, e ficou em dúvida entre o 1 e o 5. Os três reconhecidos entraram na casa e o outro estava como motorista, do lado de fora. No dia dos fatos estava dormindo. Os fatos ocorreram em 15 de novembro e estava sozinha em casa. O sogro mora nos fundos, em uma edícula. Wander, seu cunhado, estava na casa do sogro. Os fatos ocorreram por volta das 7:30 da manhã. Um dos acusados a acordou, acredita que seja o que fugiu. Os quatro indivíduos passaram a vasculhar tudo. Disseram que era "fita dada". Queriam dinheiro. O de número 2 a ameaçava o tempo inteiro, era o mais agressivo. Ele a fez levantar e disse que a vítima deveria permanecer com ele. Depois subiram na casa do sogro e passaram a pegar tudo. Depois desceram os dois, ela e o sogro. Começaram a pegar tudo. O número 4, que estava com o celular queria transferência de pix. Era o número 2 quem a ameaçava e o tempo todo e a agredia na cabeça com croc. Eles usaram uma faca e revezavam o seu uso. O número 2 chegou a dizer que cortaria o dedo da vítima e encostou a arma porque disse que a vítima estava mentindo, já que não se recordava da senha. Acha que demorou, ficaram entre 20 a 30 minutos. Não foram amarrados. A polícia chegou quando estava sendo ameaçada para fazer o pix, parece que a polícia acionou a sirene ou o que estava lá fora avisou. O número 4 ficou na casa e outro fugiu. O número 4 saiu correndo para rua, na posse de seu celular. Foi atrás, mas ele ganhou a avenida. Ele foi preso e somente o reconheceu na delegacia. Não teve dúvida. Os números 2 e 3 fugiram com o motorista, estavam em um Fit da Honda, não se recorda se era bege ou prata. O que não foi preso conseguiu fugir com algumas coisas, joias, alianças, controle da televisão. Ao todo foram cinco assaltantes. Na delegacia recebeu de volta a jaqueta do marido que estava com o número 2, celular do sogro, o celular da vítima e o crachá do seu trabalho. Acredita que seu prejuízo ficou entre R\$ 5.000 a R\$ 10.000,00. O pix não foi feito. Deu para ver que a transferência estava sendo feita para uma pessoa chamada Caio. Eles já vieram com uma faca e uma chave de fenda enorme. A casa do sogro é independente da sua casa. Eles entraram na casa do sogro da vítima. Pegaram o celular dele. O cunhado nada percebeu. O sogro ficou assustado, 92 anos de idade e nunca havia passado por isso. Também bateram na cabeça de seu sogro. No mesmo sentido, Sebastião, também vítima do roubo e sogro de Sandra, reconheceu o

1 e o 2 mas não teve condições de reconhecer os demais. No dia dos fatos ia saindo para comprar pão quando já foi abordado. Eram 4 ao todo. Dois ficaram com ele e os outros dois entraram e reviraram seu guarda-roupas. Pediu para não mexerem com o filho, que é especial. Levaram 20 reais e o celular. Eles deram umas pancadinhas na cabeça da vítima, de leve, mas deram. Eles estavam com uma faca de serra próximo ao pescoço. Eles a ameaçaram a outra vítima com a faca, disseram que iam cortar o dedo dela e a agrediram fisicamente. Ficaram uns 20 minutos. A polícia chegou e eles estavam na porta da casa já para carregarem o carro. Um deles conseguiu fugir, pulou o quintal e levou as joias de Sandra.

Como se percebe, as vítimas procederam o reconhecimento positivo de José, Lucas e Johnatan e Sebastião, um senhor de 92 anos de idade, foi capaz de reconhecer Lucas e Felipe. Além disso foram capazes de esclarecer de forma muito objetiva, como os fatos ocorreram.

Não há elemento algum que as desabone. Ao contrario, foram extremamente cautelosas tanto que somente reconheceram os que realmente se lembraram.

Nesse sentido, merecem destaque as palavras inequívocas das vítimas, sujeitos que, em casos como o presente, não se mostram investidas de qualquer motivação para incriminar um inocente. A respeito de seu valor probatório, considere-se que:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Mas não é só.

Os réus foram presos em flagrante e os policiais que participaram da ocorrência foram ouvidos.

O Policial Militar Aristácio, arrolado pela acusação, reconheceu os acusados de um roubo a residência e extorsão para o fim de pix. Não se recorda muito de José Wilton, mas se recorda dos outros três. Na verdade, melhor avaliando, lembrou-se que José Wilton era foragido da Justiça. Recordou-se dele. No dia dos fatos receberam chamados 190 sobre pessoas estranhas em uma residência. Foram até lá e avistou Jhonatas saindo da residência. Felipe estava na condução. Jhonatas fez um gesto e José Wilton saiu da casa e entrou no veículo, um Honda Fit, cuja cor não se recorda, mas era escuro, acha que cinza. Houve um breve acompanhamento e houve solicitação de apoio. Houve um cerco e deram de frente com uma outra viatura. Pararam. Jhonatas tentou fugir, mas não conseguiu. Os três foram presos e ali, na hora, disseram "perdeu" e confessaram os fatos. Lucas, o japonês, que estava de blusa azul, foi detido por uma outra equipe, em outra localidade, quando tentava entrar em um ônibus. Os celulares da vítima, uma corrente e um relógio foram apreendidos no veículo. Os eletroeletrônicos já estavam na garagem da casa e seriam levados pelos acusados, mas não houve tempo. Não sabe se houve apreensão de algum objeto na posse de Lucas.

Complementando o depoimento de seu colega de farda, o Policial Militar Bruno, devidamente compromissado, declarou que reconhece os réus de uma ocorrência de roubo. Foi o depoente quem deteve Lucas, que teria se evadido para as imediações da Rio das Pedras. Ele era meio japonês e estava de blusa azul. Ele estava em um ponto de ônibus. Ele estava ofegante na hora da abordagem, suado e inquieto. Ele confessou que estava com os demais assaltantes. Com ele nada foi apreendido. Soube pelos policiais que a vítima teria reconhecido Lucas, mas não teve contato com as vítimas.

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar Wendel Kauan reconheceu o acusado. Estava junto com o policial Bruno e foi quem deteve Lucas. Foi irradiado que uma equipe teria se deparado com um roubo a residência. Soube pelo rádio que um deles havia fugido e as características foram passadas, um japonês com blusa azul. Acabaram por visualizar o acusado em um ponto de ônibus. Ele foi abordado e acabou confessando o roubo. Ele foi conduzido a equipe que estava na ocorrência, mas permaneceu no guarda preso e não teve contato com a vítima, apenas com os policiais

da ocorrência.

No mesmo norte segue o depoimento do policial militar Léo, que reconheceu os acusados de uma ocorrência de roubo a residência. Foram acionados para ocorrer uma averiguação de uma situação suspeita. Chegaram ao local e ao se aproximarem viu Jhonatas saindo da casa com máscara e luvas. Ele viu a viatura e acenou. Nisso outro comparsa saiu da casa e empreenderam fuga. Conseguiu abordá-los posteriormente. Reconhece o motorista como sendo Felipe (reconhecido em audiência). Acredita, por eliminação, que o terceiro que entrou no carro foi José Wilton. Eles já se manifestaram "perdi senhor". Reconheceram que estavam roubando a casa. As vítimas informaram que havia um quarto indivíduo e outra viatura acabou por localizá-lo. Teve contato com uma jovem senhora e um senhor. Eles estavam muito amedrontados, apavorados. Foram agredidos fisicamente e psicologicamente. A vítima declarou que os acusados ameaçaram de cortar seu dedo se não passasse o pix. Os eletroeletrônicos estavam na garagem. Um celular de uma das vítimas foi apreendido em posse deles. Não se recorda da apreensão de joias. Um deles estava vestindo a blusa de uma das vítimas.

Como se percebe, os depoimentos das vítimas aliados ao depoimento dos policiais que os prenderam em flagrante são mais que suficientes a fundamentar a condenação. Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC -Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Quanto a receptação, o crime também restou configurado eis que o acusado Felipe foi preso na condução de um veículo furtado e não explicou como esse veículo veio parar em suas mãos.

É assim que, em juízo, Erika, vítima do carro furtado localizado na posse de Felipe, declarou que no dia 14/10/2021 um carro Fiat Moby branco, placas RMJ5C88, encostou em frente ao portão da casa da vítima, fato que foi verificado pela câmera do vizinho. Pararam às 13hrs20min. Depois de uns 15 minutos um dos rapazes tocou a campainha e percebeu que não havia ninguém. A casa foi totalmente furtada, prejuízo de uns R\$ 30.000,00. Levaram o carro e o veículo. Não tem como reconhecer os réus. Um terço cristão foi levado da casa da depoente com as suas joias e percebeu que um terço foi apreendido, mas não sabe se é o mesmo terço. Esse terço foi levado de dentro da casa, estava dentro da caixinha. O veículo era um Honda Fit cinza, placas DVL4033. O veículo foi devolvido a vítima com placa diferente, adulterada. Os vidros insufilmados. O documento do veículo estava em poder da declarante.

Por fim, passo a transcrever os depoimentos dos acusados.

O acusado José Wilton declarou que tem 24 anos. Mora com os pais na Mooca. Trabalha fazendo bicos com o pai de serralheria. Não sabia que estava foragido. Não sabia se estava condenado à época dos fatos. Reconhece os fatos como verdadeiros. Estava com Lucas, Jhonathas e Lucas. Felipe estava no carro. Estavam passando em frente a casa e viram um carro saindo. Pensaram que não havia ninguém na residência. Arrombaram a porta com a chave de fenda. Quando viram o senhor pediram para ele ficar calmo que não iriam machucar mais ninguém. Levaram a senhora para baixo. Ela estava nervosa e ficaram nervosos. Em seguida foram embora. Felipe não entrou. Tentaram fugir da polícia. Estavam indo em uma padaria ali nas proximidades. Estava na casa do primo. Nega agressões. Nada foi levado. Não chegou a ver os objetos na delegacia. Está arrependido.

Felipe, também réu no processo, declarou que tem 21 anos que fez em 1 de outubro de 2021. Trabalha com a empresa do pai, TOPCARDAN. Não tem carteira assinada. Já foi processado por receptação. Não estava em cumprimento de pena. Mora com o pai.

Comprou o carro pela internet, de um grupo. Pagou R\$ 7.000,00. A receptação anterior foi de um outro carro. Foi inocente. Aduz que conheceu os corréus em um grupo de WhatsApp e resolveram se encontrara para fumar maconha. Estavam andando com o carro e viram um carro saindo da residência. Foram furtar a casa e resolveram arrombar o portão. Uns 10 minutos depois muitas viaturas na rua e então os meninos acabaram entrando no carro cerca de 10 minutos depois porque havia gente na casa. Tentou fugir, mas não conseguiu. Não tem conhecimento se algo pertencente as vítimas foi localizado.

O réu Lucas tem 19 anos de idade. Mora com a sogra e não tem filhos. Trabalha arruma do celulares na 25 de março, em uma barraquinha na rua. Só troca telas. Já foi processado por tráfico quando adolescente. No dia dos fatos estavam em uma praça e resolveram passar em uma padaria. Visaram um carro saindo de uma casa e acharam que estava vazia. Não é verdade que já haviam separado os eletroeletrônicos na garagem da vítima. Encontraram com a vítima idosa e ficaram preocupados com o estado dela já que ele se assustou. Queriam praticar um furto. Nega qualquer violência.

Jhonatas, também acusado, tem 21 anos de idade. Trabalha na 25 de março com o pai vendendo roupas. Tem um processo por furto. Mora com o pai. No dia dos fatos tem um grupo de WhatsApp e marcaram de ir a uma praça. Resolveram ir a uma padaria e ao passarem em frente á residência, viu um carro saindo de uma casa. Acharam que não tinha ninguém na casa. O senhor estava no quintal e colocamos ele para dentro. Ao entrarem na casa, viram que havia uma outra senhora. E disseram que era para ela ficar tranquila porque achavam que não tinha ninguém. Em seguida saíram, mas acabaram se deparando com a polícia. Nada foi separado ou colocado na garagem. Não agrediram ninguém.

Os réus, como se percebe, confessam porém tentam dar um contorno mais suave aos gravíssimos crimes que praticaram. Negam a violência Negam o obvio porque dizem que nada foi levado o que não é verdade, tanto que parte dos bens foram recuperados como a propria vitima declarou em seu depoimento "Na delegacia recebeu de volta a jaqueta do marido que estava com o número 2, celular do sogro, o celular da vítima e o crachá do seu trabalho."

Assim, temos confissões qualificadas.

Ainda assim, a jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório da confissão: "A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário" (TACrSP – RJDTACRIM 40/221)

De fato, resta comprovada a autoria do delito, porquanto os réus confessaram que ingressaram na casa e, ao perceberem que havia gente, inistiram na pratica do crime. Evidentemente que se fosse apenas um furto teriam simplesmente desistido. E é obvio que usaram de violência e grave ameaça pois ali permaneceram cerca de 30 a 40 minutos e as vítimas não chamaram a policia. Que chamou foi um desconhecido que percebeu uma movimentação estranha no local. O ato foi de uma covardia sem precedentes. As vítimas eram nada mais nada menos que um idoso de 92 anos, uma senhora e uma pessoa portadora de necessidades especiais. Ao todo a casa foi invadida por 4 homens e um quinto os aguardava na porta. Ainda que não reconheçam as violências empregadas na prática delituosa, as vítimas são firmes ao narrar que os acusados agiram com violências físicas e verbais e o desenrolar dos fatos evidenciam que eles agiram com violência. Portanto, caracterizada tanto a grave ameaça, quanto a violência, de modo indubitável tratar-se de roubo.

Vale dizer, ainda, que não se pode falar em crime tentado quanto ao roubo, uma vez que os acusados tiveram a posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo certo que levaram parte dos bens que sequer foram recuperados. Transcrevo parte do depoimento de Sandra quanto a este ponto

" O que não foi preso conseguiu fugir com algumas coisas, joias, alianças, controle da televisão. Ao todo foram cinco assaltantes. Na delegacia recebeu de volta a jaqueta do marido que estava com o número 2, celular do sogro, o celular da vítima e o crachá do seu trabalho. Acredita que seu prejuízo ficou entre R\$ 5.000 a R\$ 10.000,00..."

Imprescindível, ainda, que seja reconhecida a majorante por utilização de arma branca já que bem delineada pelo depoimento da vítima Sandra, inclusive com ameaça de lhe cortarem o dedo. Por outro lado, faz-se imperioso reconhecer a qualificadora de concurso de pessoas, tendo em vista que todos os acusados estavam agindo em conjunto durante toda a ação delituosa.

No que se refere ao crime de extorsão, esse deve ser reconhecido na modalidade consumada. Não obstante posicionamentos em sentido contrário, adota-se o entendimento de que se trata de delito formal, que não exige qualquer resultado naturalístico, estando caracterizada a extorsão com o constrangimento imposto à vítima. Assim, o fato de os acusados não terem conseguido sacar dinheiro das contas da vítima não torna o delito tentado.

A este respeito, a Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". Por fim, quanto ao crime de receptação imputada à Feliphe, não há o que ser discutido. A procedência é indubitável, visto que o réu foi preso em flagrante enquanto diria produto saber ter origem ilícita, resultado de um furto ocorrido dias antes. Suas justificativas não encontram respaldo algum nos autos já que nenhum documento foi juntado apto a comprovar a licitude da negociação.

Sobreleva notar que caberia à defesa do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, referente a aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita dos celulares.

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa a qual não foi feita. E as circunstâncias do fato deixam bem claro que não há um só resquício de boa-fé na conduta do acusado.

Quanto à agravante relativa ao crime cometido contra idoso (maior de 60 anos), é imperioso seu reconhecimento, já que restou comprovado a presença da vítima Sebastião, de 92 anos, durante a ação dos acusados.

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida de que o proceder dos acusados amolda-se perfeitamente aos delitos descritos na denúncia, sendo as suas condenações medidas criteriosas que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Passo, pois, a dosar a pena.

Antes, porém defino algumas premissas.

Os acusados são primários e de bons antecedentes, conforme ser verifica das Folhas de Antecedentes (195/200, 209/211, 245,216 e 220/222) e certidões de fls. 207/208, 214, 219 e 226/227.

Desde já observo que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do Magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação pois a utilização de uma arma branca é uma circunstancia que não pode ser afastada na medida em que torna o crime muito mais grave e aterrorizador. Já o concurso de agentes, neste caso concreto não pode ser desconsiderado, pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença mas sim de uma conduta gravíssima, praticada por cinco indivíduos,, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação do crime de roubo a residência, em concurso formal, violentíssimos conforme já amplamente comprovado, sem duvida um dos que mais atemoriza a sociedade.

Neste sentido:

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal).

Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Assim, resta afastada a aplicação do quanto disposto pelo paragrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Mas não é só.

A situação caracteriza concurso material de crimes.

Com efeito, não se pode ignorar que a vítima Sandra, quando ouvida, foi clara quanto ao fato de ter sido ameaçada com uma faca, obrigada a cooperar com o acusado e seus comparsa na entrega das senhas, o que difere da situação anterior, ainda que no mesmo contexto fático, quando de sua abordagem inicial ocasião que tiveram parte de seus bens subtraídos. No roubo, a vítima está impossibilitada de exprimir vontade de qualquer gênero, porque, na situação concreta, lhe foi tolhida toda faculdade de escolha. Com ou sem entrega, o agente tem a possibilidade de apoderar-se da coisa, de sorte que o comportamento do titular da coisa móvel é de todo irrelevante para efeitos práticos. Na extorsão, no entanto, o agente não pode realizar o escopo útil a que se propõe sem que haja um comportamento da vítima, comportamento esse que caso negado, impede a que o objetivo criminoso seja alcançado.

E foi precisamente isso que ocorreu no caso concreto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da possibilidade do concurso material entre roubo e extorsão. Veja-se: (...)2. A conduta dos agentes que, na mesma circunstância fática, após subtraírem os pertences das vítimas, mediante grave ameaça, exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida realizarem saque em conta corrente, se amolda aos crimes de roubo e extorsão, de forma autônoma. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, em tais casos revela-se caracterizada a prática de ambos os delitos em concurso material, bem como entende-se afastada a tese da continuidade delitiva por não se tratar de crimes da mesma espécie. [...]" (Resp 705918/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 03/12/2009, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (HC 113900/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, j. 04/11/2014, DJe 20/11/2014). Portanto, imperioso reconhecer o concurso material entre os delitos de roubo qualificado e extorsão qualificada, uma vez que as ações criminosas foram distintas e os roubadores já tinha se apoderado dos bens das vítimas quando uma delas foi extorquida, com a exigência que ela revelasse as senhas de su aplicativo afim de procederem a transferência via PIX. Superadas essas premissas, passo a dosimetria propriamente

i) JOSÉ WILTON SEVERINO DA SILVA JÚNIOR

a) artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, praticado contra as vítimas S.R.S.G. e S.G (idosa).

José Wilton é primário e de bons antecedentes, conforme se verifica da Folha de Antecedentes de fls. 195/200 e da certidão de fl. 207/208. No caso em tela, o acusado agiu com intenso dolo, premeditando bem o crime. Mas não é só. O crime de roubo que se desenrola no interior da casa das vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências. No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da possibilidade de os bandidos retornarem. E foi exatamente o que ocorreu neste caso concreto. Não bastasse, empreenderam violência extrema em face das vítimas (uma delas portadora de Síndrome de Down e a outra, idosa). Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. Em segunda fase, imperioso o reconhecimento da agravante atinente à prática do delito contra vítima idosa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso I, alínea "h", do Código Penal, que compenso com a sua confissão, mantendo-se a reprimenda no seu patamar anterior. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos. O réu não se beneficiou desse condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma branca e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal. O aumento tem como parâmetro o número de qualificadoras presentes, em escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2 qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5 qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu. (STJ - REsp: 1930266 SP 2021/0093961-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2021).

No caso dos autos, foram duas qualificadoras daí porque a fração a ser aplicada é de 3/8 (três oitavos). Chego ao resultado de 11 (onze) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias multa.

Reconheço o concurso formal de dois roubos praticados contra as vítimas S.R.S.G. e S.G., razão pela qual, aplico o aumento previsto e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de

25/10/2019).

No caso dos autos, foram duas infrações daí porque a fração a ser aplicada é de 1/6 (um sexto).

Assim é que a pena final em relação a estes dois roubos é de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa.

b) artigo 158, §1º, do Código Penal, praticado contra a vítima S.R.S.G.

José Wilton é primário e de bons antecedentes, conforme se verifica da Folha de Antecedentes de fls. 195/200 e da certidão de fl. 207/208. No caso em tela, o acusado agiu com intenso dolo, premeditando bem o crime. Mas não é só. O crime que se desenrola no interior da casa das vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências. No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da possibilidade de os bandidos retornarem. E foi exatamente o que ocorreu neste caso concreto. Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de extorsão em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em segunda fase, o réu confessou o crime, circunstancia que atenua a pena, razão pela qual diminuo sua pena em 1/6 (um sexto) e chego a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos. O réu não se beneficiou desse condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma branca e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal, daí porque a fração a ser aplicada é de 1/2 (metade), chegando a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Nada mais a acrescentar a pena é definitiva

ii) JHONATAS SILVA SOUZA

a) artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, praticado contra as vítimas S.R.S.G. e S.G (idosa).

Jhonatas é primário e de bons antecedentes, conforme F.A. de fls. 209/211 e certidão de fls. 214. No caso em tela, o acusado agiu com intenso dolo, premeditando bem o crime. Mas não é só. O crime de roubo que se desenrola no interior da casa das vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências. No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da possibilidade de os bandidos retornarem. E foi exatamente o que ocorreu neste caso concreto. Não bastasse, empreenderam violência extrema em face das vítimas (uma delas portadora de Síndrome de Down e a outra, idosa). Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em segunda fase, imperioso o reconhecimento da agravante atinente à prática do delito contra vítima idosa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso I, alínea "h", do Código Penal, que compenso com a sua confissão, mantendo-se a reprimenda no seu patamar anterior. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos. O réu não se beneficiou desse condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma branca e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código

Penal. O aumento tem como parâmetro o número de qualificadoras presentes, em escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2 qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5 qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu. (STJ - REsp: 1930266 SP 2021/0093961-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2021).

No caso dos autos, foram duas qualificadoras, daí porque a fração a ser aplicada é de 3/8 (três oitavos), chegando ao resultado de 11 (onze) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias multa.

Reconheço o concurso formal de dois roubos praticados contra as vítimas S.R.S.G. e S.G., razão pela qual, aplico o aumento previsto e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

No caso dos autos, foram duas infrações daí porque a fração a ser aplicada é de 1/6 (um sexto).

Assim é que a pena final em relação a estes dois roubos é de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa.

b) artigo 158, §1º, do Código Penal, praticado contra a vítima S.R.S.G.

Jhonatas é primário e de bons antecedentes, conforme F.A. de fls. 209/211 e certidão de fls. 214. No caso em tela, o acusado agiu com intenso dolo, premeditando bem o crime. Mas não é só. O crime que se desenrola no interior da casa das vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências. No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da possibilidade de os bandidos retornarem. E foi exatamente o que ocorreu neste caso concreto. Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de extorsão em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em segunda fase, o réu confessou o crime, circunstância pela qual diminuo sua pena em 1/6 (um sexto) e chego a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos. O réu não se beneficiou desse condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma branca e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal, daí porque a fração a ser aplicada é de 1/2 (metade), chegando a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Nada mais a acrescentar a pena é definitiva

iii) LUCAS IZONAGA SATO

a) artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, praticado contra as vítimas S.R.S.G. e S.G. (idosa).

Lucas é primário e de bons antecedentes, conforme F.A. de fls. 215/216 e certidão de fls. 219. No caso em tela, o acusado agiu com intenso dolo, premeditando bem o crime. Mas não é só. O crime de roubo que se desenrola no interior da casa das

vítimas é de especial gravidade, sobretudo diante da inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser comparado àquele que acontece, por exemplo, em via pública, de forma rápida, sem acarretar maiores consequências. No mais das vezes, as vítimas passam a padecer de traumas psicológicos de difícil superação, vivendo em constante pânico e com sensação incessante de insegurança, notadamente diante da possibilidade de os bandidos retornarem. E foi exatamente o que ocorreu neste caso concreto. Não bastasse, empreenderam violência extrema em face das vítimas (uma delas portadora de Síndrome de Down e a outra, idosa. Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Em segunda fase, imperioso o reconhecimento da agravante atinente à prática do delito contra vítima idosa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso I, alínea "h", do Código Penal, que compenso com a sua confissão, mantendo-se a reprimenda no seu patamar anterior. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos. O réu não se beneficiou dessa condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela. Por fim, menor de 21 anos por ocasião dos fatos, diminuo a básica em 1/6 (um sexto) e chego a 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesesseis) dias multa.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma branca e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal. O aumento tem como parâmetro o número de qualificadoras presentes, em escala crescente, que vai de 1/3 a 1/2 (1/3 se uma qualificadora, 3/8, se 2 qualificadoras, 5/12, se 3 qualificadoras, 7/16, se 4 qualificadoras, 1/2, se 5 qualificadoras), para manter proporcionalidade com o grau de constrangimento a que a vítima é submetida. Quanto maior o número de agravantes especiais, maior resultará o grau de censurabilidade da conduta do réu. (STJ - REsp: 1930266 SP 2021/0093961-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2021).

No caso dos autos, foram duas qualificadoras, daí porque a fração a ser aplicada é de 3/8 (três oitavos), chegando ao resultado de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias multa.

Reconheço o concurso formal de dois roubos praticados contra as vítimas S.R.S.G. e S.G., razão pela qual, aplico o aumento previsto e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

No caso dos autos, foram duas infrações daí porque a fração a ser aplicada é de 1/6 (um sexto).

Assim é que a pena final em relação a estes dois roubos é de 10 (dez) anos 08 (oito) meses 10 (dez) dias e 25 (vinte e cinco) dias multa.

b) artigo 158, §1º, do